



تربو سوليوشن للبرمجيات
Turbo Solution

سياسة تعارض المصالح

ضبط السياسة

إدارة الالتزام	مسؤولية متابعة تطبيق السياسة وحفظها
إدارة الحوكمة	مسؤولية تطوير وتحديث السياسة

متابعة تعديلات السياسة

م.	رقم النسخة	تاريخ النسخة	القسم المعدل	رقم الصفحة	الاعتماد

قائمة المصطلحات	٣
١. المقدمة.....	٤
١.١ الهدف.....	٤
١.٢ النطاق.....	٤
٢. حالات تعارض المصالح.....	٥
٣. الأدوار والمسؤوليات.....	٦
٤. الإفصاح المسبق عن المصالح	٨
٥. الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح.....	٨
٦. الفصل في المهام.....	١١
٧. تدفق المعلومات.....	١١
٨. إدارة السجلات.....	١١
٩. رفع الوعي بأحكام السياسة.....	١٢
١٠. مسؤولية حفظ السياسة وتطبيقها.....	١٣
١١. مراجعة السياسة.....	١٣
ملحق ١: نموذج الإفصاح المسبق عن المصالح.....	١٤
ملحق ٢: سجل المصالح.....	١٦
ملحق ٣: القائمة المختصرة التي يكون للمفصحين مصلحة فيها.....	١٧
ملحق ٤: سجل تعارض المصالح.....	١٨

قائمة المصطلحات

العبارة	التعريف
الأمانة	أمانة منطقة جازان
الأمين	أمين منطقة جازان
القيادات العليا	الوكلاء ومدراء الإدارات العامة ورؤساء البلديات
القيادات الوسطى	مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام
الموظفين	جميع موظفي الأمانة والبلديات
السياسة	سياسة تعارض المصالح
المصلحة المادية	المصلحة المالية التي تتضمن كسباً أو خسارة مالية فعلية أو محتملة.
المصلحة المعنوية	كل مصلحة غير مالية تنشأ من علاقات شخصية أو عائلية أو غير ذلك مما يؤثر على القرار.
الإفصاح	إظهار جميع المعلومات اللازمة والمناسبة التي تهم الأطراف ذات العلاقة وجعلها في متناول الأطراف في الوقت المناسب بحيث يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على معلومات صحيحة ودقيقة.
المُبلغ	الشخص الذي يقوم بالإبلاغ من داخل الأمانة عن سلوك يدعو للشكوك إلى الجهات المعنية بالأمانة والتي لديها السلطة والقدرة الفعلية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
تعارض المصالح	الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة تؤثر في موضوعيته أو حياديته في اتخاذ قراراً أو إبدائه رأياً له علاقة بوظيفته.

١ المقدمة

تلتزم الأمانة في أعمالها بالممارسات المهنية التي تتطلب منها إدارة حالات تعارض المصالح بشكل فعال لضمان رفع كفاءة الأمانة ولتعزيز آليات الرقابة الداخلية لكافة الوكالات والإدارات، والتطبيق الفعال للعمليات التشغيلية والإدارية وذلك من خلال تشجيع الإفصاح والإبلاغ عن حالات تعارض المصالح والتأكد من التعامل معها بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب.

١.١ الهدف

تهدف سياسة تعارض المصالح إلى :

١. تعزيز آليات الرقابة الداخلية للأمانة، ومنع حالات تعارض المصالح وضبطها والتعامل معها وفقاً لهذه السياسة، وذلك لتحقيق الحماية الفعالة لحقوق الأمانة وموظفيها.
٢. رفع كفاءة الأمانة والحد من حالات تعارض المصالح، وذلك من خلال تنظيم حالات التعارض المحتملة والفعالية.
٣. مساعدة المعنيين للتعامل مع حالات تعارض المصالح وفقاً للإجراءات التي تتبعها الأمانة .

١.٢ النطاق

تسري أحكام هذه السياسة على كافة موظفي الأمانة، ومن الأهمية أن يدرك الجميع متطلبات هذه السياسة مع دقة الالتزام بها. تم تطوير هذه السياسة وفقاً للممارسات الرائدة لحكومة القطاع العام، وتعد هذه السياسة جزء من الإطار العام للحكومة الخاص بالأمانة. في حال ظهور أي خلاف مستقبلاً بين أحكام هذه السياسة وبين أية أنظمة أو لوائح سارية صادرة من جهات مختصة في المملكة العربية السعودية، فانه تسري الأنظمة واللوائح والمتطلبات الرقابية على أحكام هذه السياسة إلى أن يتم تعديلها.

٢ حالات تعارض المصالح

١. التعارض النسبي للمصالح

الحالات التي يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة أو الوظيفة العامة، ويكون الشخص في حالة تعارض نسبي في الحالات التالية:

- ١-٢ إذا امتلك حصة أو نسبة من عمل أي نشاط له تعاملات مالية مع الأمانة ذات الصلة بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
- ٢-٢ إذا كان له أو لأولاده القصر أو زوجته أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم حصة في أي شركة أو منشأة أو عمل أو نشاط يهدف إلى الربح ويتصل بأعمال وظيفته وشارك فيما اتخذ بشأنها من إجراء دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة، ولا يجوز للشخص أن يكون له مصلحة في هذه الحالة دون الإفصاح عنها.
- ٣-١ إذا قام بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بالأمانة دون أن يحصل على منفعة أو يسبب ضرراً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة، ويحظر على الشخص أن يقوم بهذا الدور لأي شركة أو مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بالأمانة.

٢ - ٢ التعارض المطلق للمصالح

الحالات التي يترتب عليها ضرراً مباشراً ومحققاً بالمصلحة أو الوظيفة العامة، ويكون الشخص في حالة تعارض مطلق في الحالات التالية:

- ٢-٢-١ إذا كان في حالة يترتب عليها ضرراً مباشراً أو محققاً للمصلحة العامة أو الوظيفة العامة.
- ٢-٢-٢ إذا تحققت له أو لأي ممن نص عليهم البند (٢.٣) منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال وظيفته التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين.
- ٢-٢-٣ إذا تحققت له أو لأي شخص طبيعي أو معنوي تربطه به مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.
- ٢-٢-٤ إذا تحققت له منفعة أو فائدة مادية أو معنوية خلال قيامه بدور الوسيط أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بالأمانة.

٢-٣ المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المادية أو المعنوية

يعد من قبيل المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المادية أو المعنوية تلك التي تتعلق بالأشخاص التاليين:

- ٢-٣-١ من تربطه بالشخص رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.
- ٢-٣-٢ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة عن الشخص.
- ٢-٣-٣ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصلحة مادية أو معنوية بالشخص خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه.

٢-٤ الإفصاح المسبق عن المصالح

يجب على موظفي الأمانة الإفصاح عن المصالح الخاصة بهم لتمكين الأمانة من تحديد أي معاملات تكون الأمانة طرفاً فيها ويكون لأي من الموظفين مصلحة فيها وذلك بهدف تفادي تحقق حالة تعارض المصالح، ويشمل الإفصاح المسبق الموظف المعني وزوجه ومن هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قتيماً عليهم.

٣ الأدوار والمسؤوليات

٣ - ٣ سعادة الأمين

يدعم سعادة الأمين هذه السياسة من خلال الآتي:

- ٣-٣-١ تفويض **إدارة الالتزام** باستلام الإفصاحات التي يجب أن يقدمها موظفي الأمانة كما هو موضح في هذه السياسة.
- ٣-٣-٢ الإشراف على عملية مراجعة سجل المصالح للتأكد من اكتماله وتحديثه بشكل مستمر .
- ٣-٣-٣ الإشراف على عملية مراجعة حالات تعارض المصالح الخاصة وتحديد إجراءات التعامل معها.
- ٣-٣-٤ الإفصاح عن حالات تعارض المصالح الخاصة به لتحديد الإجراء الواجب اتخاذه بشأنها.
- ٣-٣-٥ اعتماد أو تفويض من يعتمد سياسة تعارض المصالح في الأمانة والتي تضمن عدم استغلال أي من الأطراف المحتملة بالأمانة لأصول وموارد الأمانة أو استخدام نفوذهم أو السلطات الممنوحة لهم في المعاملات لتحقيق مصالح شخصية.
- ٣-٣-٦ مراجعة التقرير الشهري المتعلق بكافة نتائج الأعمال المتعلقة بحالات تعارض المصالح المقدم من إدارة الالتزام.
- ٣-٣-٧ إصدار الأمر ببدء أعمال التحقيق للجهة المعنية **وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية في حال عدم الالتزام** بأحكام هذه السياسة.

٣-٤ موظفي الأمانة والبلديات

- ٣-٤-١ الإفصاح المسبق عن أي مصالح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للآلية المعتمدة **(ملحق ١)**.
- ٣-٤-٢ الامتناع عن المشاركة في أي مناقشة أو التصويت لاتخاذ أي قرار يتعلق بأي تعاملات أو أعمال أو عقود قد تنطوي على مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على قدرة الشخص واستقلالته في إبداء رأيه أو تولي المهام المسندة إليه.
- ٣-٤-٣ تنادي حالات تعارض المصالح والعمل على إزالة التعارض أو تقديم الإفصاحات المتعلقة بها إلى **إدارة الالتزام** لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
- ٣-٤-٤ الإبلاغ - في أقرب وقت ممكن - عن أي حالات لتعارض المصالح ليتم التحقيق والتعامل معها بالشكل المناسب.

٣-٥ إدارة الالتزام

- ٣-٥-١ إدارة عملية الإفصاح المسبق عن المصالح وإعداد وتحديث سجل المصالح بشكل مستمر (ملحق ٢)
- ٣-٥-٢ إعداد القائمة المختصرة المنيقة عن سجل المصالح التي تحدد الأطراف التي يكون لأي من موظفي الأمانة مصلحة فيها وتوزيعها على الإدارات المعنية بالتعاقد (ملحق ٣).
- ٣-٥-٣ إعداد وتحديث سجل تعارض المصالح الخاص بموظفي الأمانة (ملحق ٤).
- ٣-٥-٤ النظر في حالات تعارض المصالح المفصح عنها من قبل موظفي الأمانة واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفقاً لأحكام هذه السياسة.
- ٣-٥-٥ تضمين نتائج عملية الالتزام بسياسة تعارض المصالح في تقارير الالتزام الدورية.

٣-٦ إدارة الحوكمة

- ٣-٦-١ مراجعة وتحديث سياسة تعارض المصالح لتقييم مدى فاعليتها مع التأكد من تعديلها بشكل مستمر وفقاً للمتطلبات الرقابية الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة، وتقديم تلك التعديلات إلى سعادة الأمين للاعتماد.
- ٣-٦-٢ التأكد من الفهم التام والالتزام بالسياسة من قبل كافة المستويات الوظيفية بالأمانة.
- ٣-٦-٣ تقديم الاستشارات اللازمة لسعادة الأمين حول مدى إمكانية حدوث أي من حالات تعارض المصالح في موقف أو معاملة محددة.
- ٣-٦-٤ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من قدرة الأمانة على اكتشاف حالات تعارض المصالح.

٣-٧ الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

- ٣-٧-١ متابعة فعالية تطبيق السياسة كجزء من أعمال التدقيق الداخلي.
- ٣-٧-٢ إعداد تقرير يقدم لسعادة الأمين عن الملاحظات المرتبطة بحالات تعارض المصالح التي تم إدراجها ضمن تقارير التدقيق الداخلي.

٣-٨ الوكالات والإدارات العامة (كل بحسب اختصاصه ونطاق عمله)

- ٣-٨-١ التأكد من أن عمليات التعاقد مع الجهات الخارجية لا تنطوي على تعارض مصالح مع الجهات المتخذة للقرار .
- ٣-٨-٢ الرجوع للقائمة المختصرة لسجل المصالح قبل التعاقد وتحديد إذا كان لأي من موظفي الأمانة مصلحة مع الطرف المزمع التعاقد معه وإخطار إدارة الالتزام في حال توافر المصلحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
- ٣-٨-٣ التأكد من الفصل في المهام المسندة بالشكل الذي يجنب الأمانة حالات تعارض المصالح بالإضافة إلى الحد منها.
- ٣-٨-٤ التأكد من عدم إسناد مهام لموظفي الإدارة تكون لهم مصلحة فيها.
- ٣-٨-٥ التأكد من عدم مشاركة الموظفين في اتخاذ القرارات التي تكون لهم مصلحة فيها.

٤ الإفصاح المسبق عن المصالح

ينبغي على موظفي الأمانة الإفصاح بشكل مسبق عن مصالحهم وفقاً للنموذج الوارد بالمحلق ١ (نموذج الإفصاح المسبق عن المصالح) وذلك في المواعيد المبينة أدناه:

- ٤-١ خلال ٣٠ يوم من تاريخ تولي الشخص لمنصبه.
- ٤-٢ بشكل سنوي خلال ٣٠ يوم من بداية السنة المالية حيث ينبغي على موظفي الأمانة القيام بمراجعة آخر نموذج تكميلي تم تقديمه لإدارة الالتزام والتأكد من عدم وجود أي تغيير في البيانات الواردة فيه. وفي حال وجود أي تغيير في البيانات الواردة في النموذج، يتوجب عليهم تحديث النموذج وتقديم النموذج المحدث إلى إدارة الالتزام .
- ٤-٣ تتولى إدارة الالتزام مسؤولية استلام وإدارة الإفصاحات المسبقة ليتم اعتمادها وفقاً لسياسات وإجراءات الأمانة ذات العلاقة.

٥ الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح

٥-١ الأطراف المحتملة

- الأطراف المحتملة هي الأشخاص أو الجهات المحتمل أن ينشأ لديها تعارض مصالح يؤثر على المصلحة العامة بحكم منصبهم الوظيفي أو درجة القرابة مع أياً من موظفي الأمانة أو بحكم ملكيتهم ومناصبهم الوظيفية في جهات أخرى. ويدخل في نطاق ذلك الأشخاص التاليين:
- ٥-١-١ من تربطه بالشخص رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.
 - ٥-١-٢ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة عن الشخص.
 - ٥-١-٣ أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصلحة مادية أو معنوية بالشخص خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه .

١. لتجنب وقوع حالات تعارض المصالح، يتوجب على الأطراف المحتملة الامتناع عن القيام بأي مما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

١. المشاركة في قرار يتعلق بتعيين أحد الأقارب.
٢. تنفيذ أنشطة خاصة بعملهم في الأمانة مع شركة مملوكة من أحد الأقارب.
٣. قبول الهدايا أو المنح أو المزايا مقابل تأدية العمل.

٥-٢ الإفصاح عن حالات تعارض المصالح

١. يتوجب على موظفي الأمانة الإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح نسبي أو مطلق خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ قيام حالة التعارض، ويتم تقديم الإفصاح لإدارة الالتزام.
٢. تتولى إدارة الالتزام اقتراح الإجراءات المتعلقة باستلام وإدارة الإفصاحات ليتم اعتمادها وفقاً لسياسات وإجراءات الأمانة ذات العلاقة.

٥-٣ التعامل مع حالات تعارض المصالح

عند اتخاذ القرار بشأن الإجراء الواجب اتخاذه للتعامل مع حالة التعارض، يجب الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت حالة التعارض مؤقتة (تتعلق بمهمة أو قرار محدد) أو دائمة (بحكم المنصب أو العضوية في إحدى اللجان الدائمة) حيث تختلف آلية التعامل مع الحالة باختلاف طبيعتها. ويتم إزالة التعارض باتخاذ أحد الإجراءات التالية على سبيل المثال لا الحصر ويكون للأمانة تحديد أي إجراء آخر ترى أن من شأنه العمل على إزالة حالة التعارض:

٤-٥ التعارض المؤقت (المرتبط بمهمة أو قرار محدد):

- الإبلاغ في أقرب وقت ممكن عن أي تعارض للمصالح ليتم التحقق والتعامل معه بالشكل المناسب.
- الامتناع عن التصويت أو المشاركة في القرارات التي تنطوي على حالة تعارض مصالح.
- عدم المشاركة في المهمة التي تنطوي على تعارض مصالح.
- إعادة توزيع المهام بحيث لا يشارك الشخص في المهام التي تنطوي على حالة تعارض.
- حجب بعض المعلومات عن الشخص والمتعلقة بحالة التعارض.

٥-٥ التعارض الدائم (المرتبط بالمنصب أو العضوية في إحدى اللجان الدائمة):

- الإبلاغ في أقرب وقت ممكن عن أي تعارض للمصالح ليتم التحقق والتعامل معه بالشكل المناسب.
- الخروج من عضوية اللجان أو فرق العمل المسؤولة عن اتخاذ قرارات تتعلق بحالة التعارض.
- نقل الشخص لإدارة أو وظيفة أخرى.
- التنازل عن المصلحة.
- التنازل عن المنصب أو الوظيفة العامة.

٥-٦ تختلف آلية التعامل مع حالة تعارض المصالح باختلاف مقدم الإفصاح وذلك وفقاً لما يلي:

٥-٦-١ الوكلاء ومشرفي الإدارات العامة

يتم التعامل مع حالات تعارض المصالح الخاصة بالوكلاء ومشرفي الإدارات العامة وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه بشأنها من قبل سعادة الأمين حسب السياسة المعتمدة بهذا الشأن.

٥-٦-٢ موظفي الأمانة والبلديات

٥-٦-٣ تقوم إدارة الالتزام باستلام وفحص نماذج الإفصاح الخاصة بموظفي الأمانة وتقوم باتخاذ أحد الإجراءات التالية:

- إذا كان الشخص في حالة تعارض نسبي وقام الشخص بإزالة التعارض تقوم إدارة الالتزام باقتراح قرار مسبب لسعادة الأمين بحفظ الإفصاح المستلم.
- إذا تأكد وجود حالة تعارض أو في حالة عدم إزالة التعارض، يتم عرض الحالة على سعادة الأمين لاتخاذ أحد الإجراءات المناسبة.

٥-٧ يجب على الموظف المعني إزالة حالة التعارض خلال ٣٠ يوم، وعليه في جميع الأحوال اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وإخطار إدارة الالتزام بالإجراء المتخذ لإزالة التعارض.

٥-٨ الإبلاغ عن حالات تعارض المصالح

٣. تشجع الوزارة الإبلاغ عن أي حالة تعارض مصالح يتم التعرف عليها، ويمكن لأي شخص الإبلاغ عن حالة تعارض مصالح حتى وإن لم تكن متصلة بمصلحته الشخصية .
٤. يتم الإبلاغ وفقاً للآلية الواردة في سياسة الإبلاغ المعتمدة بالأمانة .
٥. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى سياسة الإبلاغ .

٥-٩ أمثلة على حالات تعارض المصالح

قد تنشأ حالات تعارض المصالح في مواقف متنوعة. فيما يلي بعض الأمثلة غير التفصيلية لما يمكن اعتباره حالات لتعارض المصالح:

١. عندما تؤثر المصالح أو الأنشطة الخارجية للشخص على قدرته على القيام بتولي المهام المسندة إليه بالشكل الأمثل لتحقيق مصالح الأمانة .
 ٢. عندما تتم معاملة بين الأمانة والشخص أو أي طرف آخر ذي علاقة، في غير السياق الطبيعي للأعمال.
 ٣. إذا قام الشخص خلال تولي المهام المسندة إليه بقبول هدايا أو مزايا من أي طرف ثالث من شأنها التأثير على قدرته على اتخاذ قرارات.
- في حال كان للشخص مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الأمانة.

٦ الفصل في المهام

٦-١ تقوم الأمانة بالتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة والفصل بين الموظفين في الوكالات والإدارات بالشكل الذي يضمن عدم وقوع أي من حالات تعارض المصالح كنتيجة لتداخل أعمال تلك الإدارات والوكالات.

٧ تدقيق المعلومات

٧-١ يحظر على موظفي الأمانة استغلال المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم موقعهم لمصلحتهم الشخصية فضلاً عن حظر الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات تخص الأمانة إلا في الحالات التي تسمح بها الأمانة .

٧-٢ تتأكد الأمانة من وجود نظام محكم لتبادل المعلومات بين الإدارات المختلفة داخل الأمانة بما يقيد إمكانية الاطلاع على المعلومات للموظفين المعنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم الحصول على تلك المعلومات بما يتفق مع مصالح الأمانة .

٧-٣ يجب على كل من اتصل عمله بالإفصاح عن المصالح أو حالات تعارض المصالح مراعاة السرية وما ارتبط بها من بيانات ومستندات ومعلومات.

٧-٤ يجب على كافة المعنيين بتطبيق هذه السياسة الالتزام بأحكام سياسة سرية البيانات والمعلومات المعتمدة في الأمانة.

٨ إدارة السجلات

٨-١ سجل المصالح

٨-١-١ تتولى إدارة الالتزام مسؤولية الاحتفاظ بسجل المصالح وتحديثه بشكل دوري (ملحق ٢).

٨-١-٢ كما تتولى مسؤولية إعداد القائمة المختصرة للجهات التي يكون للمفحصين مصلحة فيها وتحديثها بشكل مستمر (ملحق ٣).

٨-٢ سجل تعارض المصالح

٨-٢-١ تتولى **إدارة الالتزام** مسؤولية الاحتفاظ بسجل تعارض المصالح الخاص الذي يوضح حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها والتأكد من تحديثه بشكل مستمر (ملحق ٤).

٩ رفع الوعي بأحكام السياسة

٩-١ تتولى **إدارة الحوكمة** بالتنسيق مع الوكلاء ومشرفي الإدارات العامة بالعمل على رفع وعي كافة العاملين بالأمانة فيما يتعلق بأحكام هذه السياسة وآلية الأمانة المعتمدة للإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح وذلك من خلال ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

٩-١-١ التأكد من نشر السياسة المعتمدة وأي تحديثات تتم عليها.

٩-١-٢ التذكير المستمر بأهمية الالتزام بأحكام السياسة وأهمية الإفصاح المسبق عن المصالح والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

٩-١-٣ تقديم المشورة للمعنيين عند الحاجة حول أي من أحكام السياسة أو أي أمر يتعلق بالآليات المعتمدة فيها.

٩-١-٤ التأكد من معرفة كافة العاملين في الأمانة بوسائل الحصول على المساعدة والمشورة وآلية الإبلاغ في حال وجود شكوك تتعلق بحالات تعارض المصالح.

٩-١-٥ خلق بيئة تشجع ثقافة الحد من تعارض المصالح وذلك من خلال ما يلي على سبيل المثال - لا الحصر -:

٩-١-٥-١ تشجيع الموظفين على اقتراح أي تعديلات على السياسة المعتمد وإبداء الرأي بشأن أي معوقات تواجههم خلال تطبيق الآليات المعتمدة بالسياسة.

٩-١-٥-٢ مناقشة الموظفين في الآليات المعتمدة أو المقترحة للعمل على اعتماد آليات عملية تحاكي الواقع وخلق فهم مشترك بين الجهة المسؤولة عن إعداد تلك الآليات والجهات المسؤولة عن التطبيق.

٩-١-٥-٣ مساعدة الموظفين على فهم الآليات المعتمدة من خلال عقد البرامج التدريبية وورش العمل التي تساهم في رفع درجة الوعي وتؤكد على فهم الآليات المعتمدة وتسهيل من تطبيقها.

٩ مسؤولية حفظ السياسة وتطبيقها

تتولى **إدارة الالتزام** مسؤولية حفظ النسخ المعتمدة من هذه السياسة، وتعتبر محتويات هذه السياسة سرية وخاصة بالاستخدام الداخلي للأمانة فقط. يتم حفظ السياسة دائماً في صورة مستند غير قابل للتعديل ولا يجوز نسخها أو نشرها أو الإفصاح عنها إلى أطراف خارجية إلا بقرار يصدر من سعادة الأمين.

• تتولى **إدارة الالتزام** مسؤولية متابعة تطبيق هذه السياسة والاحتفاظ بنسخ من نماذج الخاصة بتعارض المصالح وتحديث السجل الخاص بها.

١٠ مراجعة السياسة وتطويرها

تقوم إدارة الحوكمة بمراجعة السياسة بصورة سنوية أو عند الضرورة وعند ورود طلبات لتحديث السياسة من قبل إدارات الأمانة المعنية. يجب أن تأخذ عملية المراجعة بالاعتبار مدى ملائمة السياسة والحاجة إلى تنفيذ أية تعديلات.

يتم تعديل السياسة عادةً كنتيجة لتغير جذري في النموذج التشغيلي للأمانة أو لأحد الأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- تغير في أنشطة أو أعمال الأمانة.
- تغير في الأنظمة ذات الصلة.
- تغير في الهيكل التنظيمي للأمانة.
- تغير في حدود الصلاحيات.
- تغير في المهام أو المسؤوليات.

يتم مراجعة السياسة وجميع التعديلات التي تتم عليها لاحقاً واعتمادها من قبل سعادة الأمين أو من يفوضه.

يبين الجدول التالي المعلومات الخاصة برقم وتاريخ إصدار السياسة، والقسم (الأقسام) المعدل/ المعدلة (حسب الفهرس)، ورقم الصفحة التي تم فيها إجراء التغيير أو الإضافة:

م.	رقم الإصدار	تاريخ الإصدار	القسم	رقم الصفحة	الاعتماد
١					
٢					
٣					
٤					
٥					

ملحق ١: نموذج الإفصاح المسبق عن المصالح

نموذج الإفصاح المسبق

الاسم: _____

الصفة/ المسمى الوظيفي: _____

التاريخ: _____

• القرباءة مع أعضاء يجب قراءة هذا الدليل بالتزامن مع:

- سياسة الإفصاح.
- سياسة الإبلاغ.
- سياسة تعارض المصالح.

• أو الإدارة التنفيذية لجهات أخرى

اسم الشركة/ الجهة	صلة القرباءة	طبيعة الوظيفة	تاريخ الوظيفة	طبيعة عمل الشركة/ الجهة

* يشمل الإفصاح الشخص وزوجه ومن هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قديماً عليهم.

اسم المالك	الأوراق المالية والحصص		اسم وجنسية الشركة أو جهة الإصدار	مدرجة/ غير مدرجة	طبيعة نشاط الشركة	تاريخ بداية العلاقة
	النوع	العدد أو نسبة الملكية				

• الأوراق المالية والحصص في الشركات

* الإفصاح يشمل الموظف وزوجه وأولاده القصر أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم.
• أي مصالح أخرى لم يرد ذكرها أعلاه (كالتفويضات والتوكيلات ذات الأثر المالي)، ويشمل الإفصاح الموظف وزوجه وأولاده القصر أو من هم في ولايته أو وصايته أو من يكون قيماً عليهم.

أؤكد وفقاً لمعلوماتي أن المعلومات الواردة أعلاه كاملة وصحيحة، كما أتعهد بتحديث المعلومات اللازمة والمطلوبة مباشرة في حال حدوث أي تغيير قد ينشأ عنه تعارض للمصالح مما قد يؤثر سلباً على استقلاليته أو قدرتي على تولي المهام المسندة إلي بالطريقة الأمثل لتحقيق أهداف الأمانة مع التزامي بمراجعة البيانات الواردة بهذا النموذج وتحديثها بشكل سنوي والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح في المدة الزمنية المحددة ووفقاً للآلية المعتمدة بالأمانة.

الاسم:

الصفة/ المسمى الوظيفي:

التوقيع:

ملحق ٢: سجل المصالح

م.م	اسم المفصح	الصفة/الوظيفة	الجهات التي يكون للمفصح مصلحة فيها	نوع المصلحة (مباشرة/ غير مباشرة)	اسم صاحب المصلحة (في حالة المصالح غير المباشرة)	درجة وطبيعة القرابة	طبيعة العلاقة مع الجهة التي تتحقق فيها المصلحة	ملاحظات
١								
٢								
٣								
٤								
٥								
٦								
٧								
٨								

ملحق ٣: القائمة المختصرة التي يكون للمفصحين مصلحة فيها

م.٠	اسم الجهة	ملاحظات
1		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦		
٧		
٨		

ملحق ٤: سجل تعارض المصالح

م.م	اسم المفصح	الصفة/الوظيفة	تاريخ الإفصاح	الجهة التي يكون للمفصح تعارض مصلحة فيها	وصف حالة التعارض / طبيعة العلاقة مع الجهة	اسم الطرف المعني في حالة التعارض (الموظف/ الزوج/ الأبناء/ الأقارب)	درجة وطبيعة القرابة	الإجراء المتخذ للتعامل مع حالة التعارض	تاريخ المتابعة على الإجراءات المتخذة	ملاحظات
١										
٢										
٣										
٤										
٥										
٦										
٧										
٨										